

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

8401/2538

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรนครราชสีมา

นางสาวผ่องพรรณ

กับพวก

โจทก์

เรื่องสิवा

นันท์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 680

จำเลยที่ 2 เป็นผู้ค้าประกันจำเลยที่ 1 ในตำแหน่งพนักงานธุรการ แม้จะไม่จำกัดว่าเป็นการค้าประกันเฉพาะในตำแหน่งดังกล่าวและไม่มีกำหนดเวลาก็ตาม การที่โจทก์มีคำสั่งให้จำเลยที่ 1 ดำรงตำแหน่งพนักงานรับ - จ่ายเงิน ให้รับผิดชอบในเรื่องการเงินอันเป็นการเพิ่มความเสี่ยงภัยและความรับผิดชอบให้แก่จำเลยที่ 2 มากขึ้น จำเลยที่ 2 ไม่ต้องรับผิดชอบในหน้าที่การงานตำแหน่งใหม่ แม้จะได้ทราบและมีได้คัดค้านการที่โจทก์แต่งตั้งให้จำเลยที่ 1 ดำรงตำแหน่งพนักงานรับ - จ่ายเงิน ก็ไม่มีผลทำให้ความรับผิดชอบของจำเลยที่ 2 ตามหนังสือสัญญาค้าประกันเปลี่ยนแปลงไป

จำเลยที่ 2 เป็นผู้ค้าประกันจำเลยที่ 1 ในตำแหน่งพนักงานธุรการ แม้จะไม่จำกัดว่าเป็นการค้าประกันเฉพาะในตำแหน่งดังกล่าวและไม่มีกำหนดเวลาก็ตาม การที่โจทก์มีคำสั่งให้จำเลยที่ 1 ดำรงตำแหน่งพนักงานรับ - จ่ายเงิน ให้รับผิดชอบในเรื่องการเงินอันเป็นการเพิ่มความเสี่ยงภัยและความรับผิดชอบให้แก่จำเลยที่ 2 มากขึ้น

จำเลยที่ 2 ไม่ต้องรับผิดชอบในหน้าที่การงานตำแหน่งใหม่ แม้จะได้ทราบและมีได้
คัดค้านการที่โจทก์แต่งตั้งให้จำเลยที่ 1 ดำรงตำแหน่งพนักงานรับ - จ่ายเงิน ก็ไม่มี
ผลทำให้ความรับผิดชอบของจำเลยที่ 2 ตามหนังสือสัญญาฉบับประกันเปลี่ยนแปลงไป

(สมพงษ์ สอนิเณร-สมภาพ โชติกวณิชย์-ไพโรจน์ คำอ่อน)

ศาลจังหวัดนครราชสีมา - นายชัยชนะ ตัญญาพัฒน์กุล

ศาลอุทธรณ์ภาค ๑ - นายสมศักดิ์ เนตรมัย

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ